

CLASS NOTES



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for UPSC & BPSC

भारतीय राजव्यवस्था

संविधान संशोधन



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna 6204184260



संविधान संशोधन

संशोधन की प्रक्रिया

- ❖ संविधान के भाग 20, में अनुच्छेद-368 संविधान संशोधन से सम्बन्धित है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। राज्य विधान मण्डलों को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। संसद, प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढाँचे (Basic Structure) में बदलाव नहीं कर सकती है।
- ❖ अनुच्छेद-368, के तहत संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दी गई है।
- ❖ संविधान संशोधन के लिए सर्वप्रथम संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है। विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा यथास्थिति साधारण या विशेष बहुमत द्वारा पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजा जाता है।
- ❖ यदि संशोधन अनुच्छेद-368(2) में वर्णित उपबन्धों में किया जाना हो तो विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजने के पूर्व कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा साधारण बहुमत से उनका अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है, अर्थात् संविधान संशोधन विधेयकों को न तो वह रोक सकता है और न ही अपनी सहमति देने से इंकार कर सकता है।
- ❖ राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाने पर संविधान संशोधन विधेयक (Bill) संविधान संशोधन अधिनियम (Act) बन जाता है और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संविधान में संशोधन हो जाता है, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में उनका संयुक्त अधिवेशन (अनुच्छेद 108) नहीं बुलाया जाता है, अर्थात् विधेयक दोनों सदनों द्वारा अपेक्षित बहुमत से अलग-अलग पारित किया जाता है। अतः यदि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर देती है, तो वह विधेयक अन्तिम रूप से समाप्त हो जाता है।

1. साधारण बहुमत द्वारा संशोधन
2. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन
3. विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन।

साधारण बहुमत द्वारा संशोधन

- ❖ संविधान के कुछ उपबन्धों में संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर (सम्बन्धित अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार) संशोधन कर सकती है। साधारण बहुमत (Simple Majority) से तात्पर्य, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है।
- ❖ यह संविधान संशोधन की सबसे सरल प्रक्रिया है, किंतु इसके द्वारा किए गए संशोधनों को अनुच्छेद-368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, यद्यपि इसके द्वारा संविधान के कुछ उपबन्धों में परिवर्तन किया जाता है। यह संविधान संशोधन साधारण विधि के समान होता है। कौन से उपबन्ध साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकेंगे, यह सम्बन्धित अनुच्छेद या अनुसूची में ही बताया गया है।

साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबन्ध

- ❖ संघ में नए राज्यों का प्रवेश (अनुच्छेद-2)।
- ❖ नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन (अनुच्छेद-3)।
- ❖ नागरिकता से सम्बन्धित प्रावधान (अनुच्छेद-11)।
- ❖ राज्यों में विधान परिषद का सृजन या उत्सादन (अनुच्छेद-169)।
- ❖ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमण्डल या मन्त्रिपरिषद् का सृजन (अनुच्छेद-239क)।
- ❖ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के वेतन एवं भत्ते (अनुसूची-2)।
- ❖ पहली, 5वीं, 6वीं तथा 8वीं अनुसूची आदि में।

विशेष बहुमत द्वारा संशोधन

- ❖ विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद-368 में दी गई है। विशेष बहुमत (Special Majority) से तात्पर्य है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।
- ❖ संविधान के ऐसे उपबन्ध जिन्हें साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है तथा जिन्हें संशोधित करने के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। इन दोनों को छोड़कर, शेष सभी उपबन्ध संसद द्वारा विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। इस प्रकार संविधान के सर्वाधिक संशोधन इसी प्रक्रिया द्वारा किए जाते हैं। वास्तव में, जब तक कोई विशेष प्रावधान न हो, संविधान के लगभग सभी अनुच्छेद इस प्रक्रिया द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद-61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग के प्रस्ताव को, स्पष्ट बहुमत अर्थात् संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई (2/3) बहुमत द्वारा पारित होनी चाहिए; जबकि संविधान संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत अर्थात् संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा मतदान के समय उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक होता है।

विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन

- ❖ यह संविधान संशोधन की सबसे कठिन प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भी अनुच्छेद-368 में दी गई है। इस प्रक्रिया के अनुसार संविधान के लिए संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों का अनुसमर्थन आवश्यक है।
- ❖ यहाँ राज्यों के विधानमण्डलों से आशय उस राज्य की विधानसभा एवं विधान परिषद् (यदि हो) दोनों के अनुसमर्थन से है।
- ❖ इसके द्वारा संविधान के उन उपबन्धों का संशोधन किया जाता है, जो संघात्मक ढाँचे से सम्बन्धित हैं। अनुच्छेद-368(2) के तहत उन उपबन्धों का उल्लेख किया गया है, जिनमें इस प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जाना अपेक्षित है। ऐसे उपबन्ध निम्नलिखित हैं—

- ❖ अनुच्छेद-54—राष्ट्रपति का निर्वाचन,
- ❖ अनुच्छेद-55—राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति,
- ❖ अनुच्छेद-73—संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार,
- ❖ अनुच्छेद-162—राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का वि



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



बिहार की सबसे बड़ी
और सफल टीम



5500+

**OFFLINE
STUDENTS**

152000+

**ONLINE
STUDENTS**

900+

SUCCESS

20 शिक्षकों की बड़ी टीम

Shashi Sharan Sir

Founder of TOA



- ❖ अनुच्छेद-241-संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय,
 - ❖ भाग 5, अध्याय 4-संघ की न्यायपालिका,
 - ❖ भाग 6, अध्याय 5-राज्यों के उच्च न्यायालय,
 - ❖ भाग 11, अध्याय 1-संघ व राज्यों के बीच विधायी सम्बन्ध,
 - ❖ 7वीं अनुसूची की किसी सूची (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची) में संशोधन
 - ❖ संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (अनुसूची 4), या
 - ❖ स्वयं अनुच्छेद-368 (संविधान संशोधन की प्रक्रिया) में संशोधन
- राज्यों के विधानमण्डल द्वारा संविधान विधेयक का अनुसमर्थन साधारण बहुमत से किया जाना आवश्यक है।

आधारभूत ढाँचे का सिद्धान्त

- ❖ सर्वोच्च न्यायालय के केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आधारभूत ढाँचे के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए बहुमत से यह निर्णय दिया कि संसद, संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है, जिससे कि उसका आधारभूत ढाँचा (Basic Structure) नष्ट हो जाए।
 - ❖ न्यायालय ने उदाहरण स्वरूप कुछ आधारभूत ढाँचों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक मामले में तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि संविधान का आधारभूत ढाँचा क्या है। अतः संविधान के आधारभूत ढाँचे को कठोर एवं अंतिम रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है।
 - ❖ सामान्यतः आधारभूत ढाँचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबन्धों से है, जो संविधान का मूल स्वरूप या भावना निर्मित करते हैं। विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तत्वों को संविधान का आधारभूत, ढाँचा घोषित किया-
1. संविधान की सर्वोच्चता,
 2. गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली,
 3. शक्तियों का पृथक्करण,
 4. संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप,
 5. संचात्मक शासन प्रणाली,
 6. राष्ट्र की एकता और अखण्डता,
 7. कल्याणकारी राज्य की स्थापना,
 8. व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं गरिमा,
 9. विधि का शासन,
 10. स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र,
 11. न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति,
 12. मौलिक अधिकार और नीति-निदेशक तत्वों में सामंजस्य,
 13. संसदीय शासन प्रणाली,
 14. संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति,

15. संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य,
16. न्यायपालिका की स्वतन्त्रता,
17. अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ तथा
18. कुछ दशाओं में मूल अधिकार आदि।

अनुच्छेद-368 का संशोधन

अनुच्छेद-368 में अब तक 3 बार संशोधन किया जा चुका है-

1. 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1956,
2. 24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971, तथा
3. 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976

7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956

इस अधिनियम के पारित होने के कारण आवश्यक हो गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद-368 (2) में शब्द प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट विलुप्त कर दिए गए।

24वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1971

इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 368 में उपखण्ड (1) तथा (3) को जोड़ा गया तथा उपखण्ड (2) को संशोधित किया गया। इस संशोधन के पूर्व वर्तमान उपखण्ड (2) ही मूल अनुच्छेद 368 था। उपखण्ड (1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संसद को अपनी संवैधानिक शक्ति (Constituent Power) का प्रयोग करते हुए, इस संविधान के किसी भी उपलब्ध का परिवर्द्धन (Addition) परिवर्तन (Variation) या निरसन (Repeal) के रूप में संशोधन की शक्ति होगी।

गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के कारण यह प्रावधान किया गया खण्ड (3) के तहत उपबंधित किया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के तहत किए गए संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगी।

इसी प्रकार का उपबन्ध अनुच्छेद-13 (4) को जोड़कर भी किया गया खण्ड (2) के तहत यह जोड़ा गया कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उस पर अनुमति देगा। इस प्रकार अब राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया।

42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976

इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद-368 में खण्ड (4) तथा (5) जोड़ा गया। यह उपखण्ड केशवानन्द भारती मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर आरोपित संविधान के आधारभूत ढाँचे की सीमा को समाप्त करने के लिए जोड़ा गया था, जो संसद की संविधान संशोधन की असीमित शक्ति तथा इन संशोधनों को किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत न किए जाने पर प्रावधान करता था। किंतु, उच्चतम न्यायालय ने इसे **मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)** के मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया।

संविधान के प्रमुख संशोधन

- ❖ **पहला संशोधन (1950)**-इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 तथा 376 में संशोधन किया गया और नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया। राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया।
- ❖ **दूसरा संशोधन (1952)**-लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन।
- ❖ **सातवाँ संशोधन (1956)**-राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केन्द्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया तथा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित कर दिया गया कि किसी राज्य की विधान परिषद् की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी।
- ❖ **आठवाँ संशोधन (1960)**-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया।
- ❖ **नौवाँ संशोधन (1960)**-प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया।
- ❖ **दसवाँ संशोधन (1961)**-दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई।
- ❖ **12वाँ संशोधन (1962)**-गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ एकीकरण किया गया।
- ❖ **13वाँ संशोधन (1962)**-संविधान में अनुच्छेद 371(क) जोड़ा गया, जिसमें नागालैण्ड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान हैं। 1 दिसम्बर, 1963 को नागालैण्ड को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- ❖ **14वाँ संशोधन (1962)**-पाण्डिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पाण्डिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर) में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई।
- ❖ **15वाँ संशोधन (1963)**-उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई।
- ❖ **18वाँ संशोधन (1966)**-पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना।
- ❖ **21वाँ संशोधन (1967)**-मूल संविधान आठवीं अनुसूची में सिन्धी भाषा को भी भारतीय भाषाओं के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया।
- ❖ **22वाँ संशोधन (1969)**-इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया।



- ❖ **24वाँ संशोधन (1971)**—संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबन्ध में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया।
- ❖ **27वाँ संशोधन (1971)**—उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों—असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों—मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमान्त परिषद् की स्थापना। कुछ संघीय क्षेत्रों के प्रशासन को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया।
- ❖ **31वाँ संशोधन (1973)**—लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई।
- ❖ **36वाँ संशोधन (1975)**—संविधान को भारतीय संघ में संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश।
- ❖ **42वाँ संशोधन (1976)**—(i) संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखण्डता शब्द जोड़े गए। (ii) इसके द्वारा मूल अधिकारों के साथ-साथ मूल कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। (iii) इसके अनुसार नीति-निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूलाधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। (iv) लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई। (v) निदेशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। (vi) इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा—ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। (vii) यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल सम्पूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों में। (viii) संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया।
- ❖ **44वाँ संशोधन (1978)**—विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। आपातकाल अब आन्तरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया।
- ❖ **52वाँ संशोधन (1985)**—संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल-बदल विरोधी सम्बन्धी प्रावधानों को दसवीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है।
- ❖ **53वाँ संशोधन (1986)**—संविधान क्षेत्र मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- ❖ **55वाँ संशोधन (1986)**—अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- ❖ **56वाँ संशोधन (1987)**—इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा 'दमन व दीव' को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है।
- ❖ **57वाँ संशोधन (1987)**—मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई।
- ❖ **61वाँ संशोधन (1989)**—मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है।
- ❖ **69वाँ संशोधन (1991)**—दिल्ली का नाम 'राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली' किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मन्त्रिमण्डल के गठन का प्रावधान किया गया।
- ❖ **70वाँ संशोधन (1992)**—दिल्ली तथा पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में शामिल करने का प्रावधान।
- ❖ **71वाँ संशोधन (1992)**—तीन और भाषाओं—कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया।
- ❖ **73वाँ संशोधन (1992)**—संविधान में एक नया भाग 9 तथा ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई है और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
- ❖ **74वाँ संशोधन (1993)**—शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
- ❖ **75वाँ संशोधन (1994)**—किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई है।
- ❖ **76वाँ संशोधन (1994)**—तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69 प्रतिशत आरक्षण का उपबन्ध करने वाले अधिनियम को नौवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है।
- ❖ **77वाँ संशोधन (1995)**—नवम्बर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा।
- ❖ **78वाँ संशोधन (1995)**—सात राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है और इस प्रकार नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कुल अधिनियमों की संख्या 284 हो गई है।
- ❖ **79वाँ संशोधन (1999)**—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो-इण्डियन्स के लिए लोकसभा तथा विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि 25 जनवरी, 2010 ई. तक के लिए बढ़ाई गई थी।
- ❖ **80वाँ संवैधानिक संशोधन (2000)**—राज्यों के वित्तीय साधनों में वृद्धि हुई है। अब राज्यों को प्रत्यक्ष केन्द्रीय करों से प्राप्त कुछ धनराशि का 26 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
- ❖ **81वाँ संवैधानिक संशोधन (2000)**—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा से बाहर कर दिया गया है।
- ❖ **82वाँ संवैधानिक संशोधन (2000)**—राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नतियों के मामलों में अनुसूचित जातियों से एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति।
- ❖ **83वाँ संवैधानिक संशोधन (2000)**—संविधान के अनुच्छेद 243ए में संशोधन कर व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों से पूरी तरह आबाद अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।
- ❖ **84वाँ संवैधानिक संशोधन (2001)**—लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन् 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- ❖ **85वाँ संवैधानिक संशोधन (2001)**—सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा।
- ❖ **86वाँ संवैधानिक संशोधन (2002)**—6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान।
- ❖ **87वाँ संवैधानिक संशोधन (2003)**—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया है। तदनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित होगा।
- ❖ **88वाँ संवैधानिक संशोधन (2003)**—केन्द्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केन्द्र तथा राज्य सरकारों में वितरण।
- ❖ **89वाँ संवैधानिक संशोधन (2003)**—अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन।
- ❖ **90वाँ संवैधानिक संशोधन (2003)**—असम विधानसभा में Bodoland Territorial Areas District को सम्मिलित किया।
- ❖ **91वाँ संवैधानिक संशोधन (2003)**—दल बदल एवं मन्त्रियों की संख्या पर नियन्त्रण।
- ❖ **92वाँ संवैधानिक संशोधन (2003)**—संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाएँ सम्मिलित। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में अब 18 से बढ़कर 22 भाषाएँ हो गई हैं।
- ❖ **93वाँ संवैधानिक संशोधन (2005)**—निजी शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर) में अनुसूचित जाति जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ।
- ❖ **94वाँ संवैधानिक संशोधन (2006)**—बिहार मन्त्रिमण्डल में आदिवासी मामलों के मन्त्री की कानूनन अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति तथा छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड राज्यों में आदिवासी मामलों के मन्त्री की मन्त्रिमण्डल में नियुक्ति अनिवार्य। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में अब 18 से बढ़कर 22 भाषाएँ हो गई हैं।
- ❖ **95वाँ संशोधन अधिनियम (2009)**—इस संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो-इंडियन्स के लिए आरक्षण को दस वर्षों (2020 तक) के लिए बढ़ा दिया है।
- ❖ **98वाँ संशोधन अधिनियम (2012)**—इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया 371J अनुच्छेद जोड़ा है। इसके द्वारा कर्नाटक को हैदराबाद क्षेत्र के संबंध में विशेष दायित्व सौंपा गया।
- ❖ **99वाँ संशोधन अधिनियम (2014)**—इस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया।
- ❖ **100वाँ संशोधन अधिनियम (2015)**—इस संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि-सीमा समझौता (LBA-1974) को लागू किया गया।
- ❖ **101वाँ संशोधन अधिनियम (2015)**—यह संशोधन देश में एकीकृत वस्तु एवं सेवाओं (GST) का हस्तांतरण करने एवं विविध करों के बोझ को कम करने से संबंधित है।
- ❖ **102वाँ संशोधन अधिनियम (2018)**—इस संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- ❖ **103वाँ संशोधन अधिनियम (2019)**—यह संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नया उपबन्ध किया गया है जिसके माध्यम से सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for UPSC & BPSC

No.1 BPSC Coaching in India

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग **द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE में 10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

theofficersacademy
theofficersacademy
<https://theofficersacademy.in>